

WhatsApp-Chat-Export (Auszüge) - Asservat 3.1 (Mobiltelefon Sabrina Kolb, freiwillig herausgegeben)

Gesichert am 10.06.2026 durch KOK Rehder, Polizei Bremen, Tgb.-Nr. BR/0044021/2026

Chat: "Nadine Kroll (Arbeit)"

=== Auszug 1: Januar 2026 ===

[14.01.2026, 20:11] Nadine Kroll: Du ich lass mich morgen krankschreiben, hab die Nase voll. Aber die Tour Ost fahr ich trotzdem, sonst haengt Frau Wehmeyer wieder ohne Insulin da.

[14.01.2026, 20:14] Sabrina Kolb: Wie jetzt krank und trotzdem fahren? Das versteh ich nicht ■

[14.01.2026, 20:17] Nadine Kroll: Auf dem Papier krank, Entgeltfortzahlung läuft ja weiter. Und die Touren dokumentier ich normal über den Chip. Doppelt haelt besser ■

[14.01.2026, 20:19] Sabrina Kolb: Nadine das ist doch nicht dein Ernst

[14.01.2026, 20:21] Nadine Kroll: Ist doch nur Do und Fr. Sag halt nix.

[16.01.2026, 21:44] Nadine Kroll: So Spaetdienst durch, 6 Patienten. Keiner hats gemerkt. Krankgeschrieben bin ich offiziell bis Samstag.

=== Auszug 2: Februar 2026 ===

[03.02.2026, 06:39] Nadine Kroll: Bin schon auf Tour. Wenn die Möhrke fragt: ich war ab Montag erkaeltet, ok?

[03.02.2026, 06:42] Sabrina Kolb: Aber du bist doch grad unterwegs?!

[03.02.2026, 06:45] Nadine Kroll: Ja und? Die Krankschreibung besorg ich mir später. Anfang schreib ich mir selbst drauf, ab dem 3. sieht sauberer aus.

[05.02.2026, 19:52] Nadine Kroll: Morgen geh ich echt zum Arzt, mir gehts jetzt wirklich mies. Die drei Tage vorher trag ich einfach mit rein.

[06.02.2026, 12:03] Nadine Kroll: Twardon hat mich ab heute krankgeschrieben. Den Zettel bastel ich so um dass er ab dem 3. gilt, dann passt die Entgeltfortzahlung.

[06.02.2026, 12:07] Sabrina Kolb: Ich will damit nichts zu tun haben Nadine, ehrlich.

**06\_email\_akteneinsicht\_und\_rueckfragen.eml**

---

|         |                                                                         |
|---------|-------------------------------------------------------------------------|
| Von     | "RA Dr. Simon Breuer" <kanzlei@privatpost.de>                           |
| An      | dezernat@privatpost.de                                                  |
| Kopie   | mandat@privatpost.de                                                    |
| Datum   | Thu, 02 Jul 2026 09:42:00 +0000                                         |
| Betreff | Akteneinsicht und Rückfragen - Staatsanwaltschaft Bremen, 95 Js 4402/26 |

Sehr geehrte Damen und Herren,

in der Sache Staatsanwaltschaft Bremen, 95 Js 4402/26 bitte ich um vollständige Akteneinsicht einschließlich aller digitalen Originaldateien, Metadaten, Vermerke über Sicherstellung und Nachlieferungen.

Für die laufende Bearbeitung sind derzeit besonders wichtig:

- vollständige Beweismitteldateien ohne Vorsortierung,
- Nachweise zur Belehrung und zur Sicherungskette,
- alle noch ausstehenden Gutachten oder Plattform- beziehungsweise Providerantworten,
- Termin- und Friststand mit Zustellnachweisen.

Der nächste beabsichtigte Arbeitsschritt lautet:

Original-eAU-Abfrage, Telefonnotiz der Praxis und Smartphone-Dateiverlauf sichern; zugleich Einstellung gegen geringe Auflage und arbeitsgerichtliche Schadensbegrenzung prüfen.

Mit freundlichen Grüßen

RA Dr. Simon Breuer

**01\_weserblick\_personal\_an\_kroll\_anhoerung\_2026-03-12.eml**eml/01\_weserblick\_personal\_an\_kroll\_anhoerung\_2026-03-12.eml

---

|         |                                                                        |
|---------|------------------------------------------------------------------------|
| Von     | "Anke Möhrke (Personalleitung)" <a.moehrke@pflegedienst-weserblick.de> |
| An      | Nadine Kroll <nadine.kroll81@gmx.de>                                   |
| Kopie   | "Sabine Hoevels (PDL)" <s.hoevels@pflegedienst-weserblick.de>          |
| Datum   | Thu, 12 Mar 2026 16:24:11 +0100                                        |
| Betreff | Anhörung - Unstimmigkeiten Arbeitsunfaehigkeit und Dienstdokumentation |

Sehr geehrte Frau Kroll,

wir bitten Sie, zu folgendem Sachverhalt bis zum 20.03.2026 schriftlich Stellung zu nehmen.

Sie haben uns am 06.02.2026 per E-Mail einen eingescannten Ausdruck einer Arbeitsunfaehigkeitsbescheinigung übersandt, der eine Arbeitsunfaehigkeit ab dem 03.02.2026 ausweist. Unsere elektronische Abfrage bei der AOK Bremen/Bremerhaven vom 05.02.2026 hat für den Zeitraum 03.02. bis 07.02.2026 keinen Eintrag ergeben. Auf unsere Nachfrage hat die Kasse am 27.02.2026 mitgeteilt, dass eine elektronische Arbeitsunfaehigkeitsmeldung erst ab dem 06.02.2026 vorliegt.

Hinzu kommt: Nach unserer Dienst- und Tourendokumentation sind an mehreren Tagen, für die eine Krankschreibung vorgelegt wurde, Patientenbesuche unter Ihrer persoelichen Chip-Kennung erfasst. Betroffen sind der 15. und 16.01.2026 sowie der 03., 04. und 05.02.2026. An diesen Tagen wurde zugleich Entgeltfortzahlung an Sie geleistet.

Wir weisen darauf hin, dass wir diese Vorgänge arbeitsrechtlich und gegebenenfalls strafrechtlich prüfen. Bitte legen Sie die Originalbescheinigung der Praxis Dr. Twardon vor und erlaeuern Sie die Diskrepanz zwischen dem von Ihnen vorgelegten Ausdruck und der elektronischen Meldung der Kasse.

Mit freundlichen Grüßen

Anke Möhrke  
Personalleitung  
Pflegedienst Weserblick GmbH  
Schwachhauser Heerstrasse 219, 28211 Bremen  
Telefon: 0421 340 88-12

**02\_aok\_an\_weserblick\_eau\_rueckfrage\_2026-02-27.eml**

eml/02\_aok\_an\_weserblick\_eau\_rueckfrage\_2026-02-27.eml

|         |                                                                                      |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Von     | "Servicezentrum Arbeitgeber (AOK Bremen/Bremerhaven)" <arbeitgeberservice@hb.aok.de> |
| An      | "Anke Möhrke (Personalleitung)" <a.moehrke@pflagedienst-weserblick.de>               |
| Datum   | Fri, 27 Feb 2026 11:08:52 +0100                                                      |
| Betreff | Ihre Rückfrage vom 20.02.2026 - eAU-Meldung Versicherte Kroll                        |

Sehr geehrte Frau Möhrke,

zu Ihrer Rückfrage vom 20.02.2026 zur elektronischen Arbeitsunfähigkeitsmeldung (eAU) der bei uns versicherten Frau Nadine Kroll teilen wir Ihnen im Rahmen des zulaessigen Arbeitgeberabrufs Folgendes mit.

Für den Abrufzeitraum 03.02.2026 bis 07.02.2026 liegt in unserem System eine eAU-Meldung erst mit Beginn 06.02.2026 vor. Meldende Praxis ist die Hausarztpraxis Dr. med. Twardon, Bremen. Eine Meldung mit einem frueheren Beginn, insbesondere ab dem 03.02.2026, ist bei uns nicht eingegangen und auch nachtraeglich nicht storniert oder korrigiert worden.

Bei einem von Ihnen vorgelegten Papierausdruck mit einem abweichenden Beginndatum empfehlen wir, die ausstellende Praxis unmittelbar um Bestätigung des tatsächlich bescheinigten Zeitraums zu bitten. Maßgeblich für die Leistungsabwicklung ist die elektronisch uebermittelte Meldung.

Für Rückfragen stehen wir Ihnen unter der oben genannten Adresse zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Heike Sonntag  
Arbeitgeberservice  
AOK Bremen/Bremerhaven  
Bismarckstrasse 66, 28203 Bremen

**03\_praxis\_twardon\_an\_weserblick\_dementi\_2026-03-18.eml**eml/03\_praxis\_twardon\_an\_weserblick\_dementi\_2026-03-18.eml

---

|         |                                                                             |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Von     | "Praxis Dr. med. Twardon" <praxis@hausarzt-twardon-bremen.de>               |
| An      | "Anke Möhrke (Personalleitung)" <a.moehrke@pflagedienst-weserblick.de>      |
| Datum   | Wed, 18 Mar 2026 09:37:20 +0100                                             |
| Betreff | Ihre Anfrage - Bescheinigung Frau Kroll (mit Einverstaendnis der Patientin) |

Sehr geehrte Frau Möhrke,

nachdem uns Frau Kroll gegenüber der Praxis von der Schweigepflicht entbunden hat, können wir Ihre Anfrage wie folgt beantworten.

Frau Kroll hat sich am 06.02.2026 in unserer Praxis vorgestellt. Für diesen Tag wurde eine Arbeitsunfähigkeit festgestellt und mit Beginn 06.02.2026 elektronisch an die Krankenkasse gemeldet. Eine rückwirkende Bescheinigung ab dem 03.02.2026 wurde nicht ausgestellt. Eine telefonische Kontaktaufnahme am 03.02.2026 ist in unserer Praxissoftware nicht dokumentiert; ein Termineintrag oder Anrufervermerk für diesen Tag liegt nicht vor.

Der Ihnen vorliegende Ausdruck, der eine Arbeitsunfähigkeit ab 03.02.2026 ausweist, entspricht in dieser Form nicht dem, was aus unserem System erzeugt wird. Insbesondere weicht die Anordnung der Datumsfelder von unserem Formularausdruck ab. Wir haben Frau Kroll kein Dokument mit diesem Inhalt übergeben oder übersandt.

Für weitere Auskünfte im Rahmen eines etwaigen Ermittlungsverfahrens bitten wir um Anschreiben der Praxis auf dem Postweg.

Mit freundlichen Grüßen

Yvonne Radtke  
Praxismanagerin  
Hausarztpraxis Dr. med. Ansgar Twardon  
Hemelinger Bahnhofstrasse 12, 28309 Bremen

**05\_fristen\_und\_verfahrensstand.csv**

| Datum      | Ereignis                                                         | Friststatus | Bearbeitungsvermerk                                                                            |
|------------|------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 03.02.2026 | Beginn krankheitsbedingte Fehlzeit laut Arbeitgeberausdruck      | aktenkundig | Dienstplan weist Frühdienst 06:00 Uhr aus, Krankmeldung telefonisch um 05:41 Uhr notiert       |
| 05.02.2026 | eAU-Abfrage der Arbeitgeberin ohne Treffer für 03.02. bis 07.02. | aktenkundig | Abfragekennung AG-883107 und Rückmeldung „Nachweis nicht vorhanden“ gesichert                  |
| 06.02.2026 | Übersendung eines eingescannten Praxisformulars per E-Mail       | aktenkundig | Dateiname und Kopfzeilen der E-Mail erfasst, Scan enthält keinen maschinenlesbaren Aussteller  |
| 25.03.2026 | Strafanzeige der Arbeitgeberin                                   | aktenkundig | Eingangsbestätigung der Polizei Bremen vom 28.03.2026 liegt vor                                |
| 12.06.2026 | Praxissoftware-Auszug wird zur Akte genommen                     | aktenkundig | Export umfasst Behandlungen vom 01. bis 10.02., Benutzerkennung „MW-02“ ungeklärt              |
| 01.08.2026 | arbeitsgerichtlicher Gütetermin parallel                         | aktenkundig | Ladung zum Arbeitsgericht Bremen 4 Ca 811/26 am 09.06. zugestellt                              |
| laufend    | Akteneinsicht und Nachlieferungen                                | offen       | Metadaten jeder neuen Praxisdatei und die jeweilige Übermittlungskette gesondert dokumentieren |

## 10\_au\_dienstplan\_anwesenheit\_abgleich.csv

---

Datum

13.01.2026

Wochentag

Dienstag

Dienstplan\_Soll

Fruehdienst

AU\_Bescheinigung

ja (Bescheinigung Twardon 13.01.-17.01.)

eAU\_Kasse\_gemeldet

ja

Chip\_Dienststelle

nein

Tourenlog\_Patientenbesuche

0

Entgeltfortzahlung\_EUR

148.50

Bemerkung

AU gemeldet, keine Anwesenheit - unauffaellig

---

**Datum**

14.01.2026

**Wochentag**

Mittwoch

**Dienstplan\_Soll**

Fruehdienst

**AU\_Bescheinigung**

ja

**eAU\_Kasse\_gemeldet**

ja

**Chip\_Dienststelle**

nein

**Tourenlog\_Patientenbesuche**

0

**Entgeltfortzahlung\_EUR**

148.50

**Bemerkung**

AU gemeldet, keine Anwesenheit - unauffaellig

---

**Datum**

15.01.2026

**Wochentag**

Donnerstag

**Dienstplan\_Soll**

Fruehdienst

**AU\_Bescheinigung**

ja

**eAU\_Kasse\_gemeldet**

ja

**Chip\_Dienststelle**

ja 06:58

**Tourenlog\_Patientenbesuche**

7

**Entgeltfortzahlung\_EUR**

148.50

**Bemerkung**

WIDERSPRUCH: trotz AU dokumentierte Patientenbesuche unter Chip-ID Kroll

---



**Datum**

16.01.2026

**Wochentag**

Freitag

**Dienstplan\_Soll**

Spaetdienst

**AU\_Bescheinigung**

ja

**eAU\_Kasse\_gemeldet**

ja

**Chip\_Dienststelle**

ja 13:41

**Tourenlog\_Patientenbesuche**

6

**Entgeltfortzahlung\_EUR**

148.50

**Bemerkung**

WIDERSPRUCH: trotz AU dokumentierte Patientenbesuche unter Chip-ID Kroll

---

**Datum**

17.01.2026

**Wochentag**

Samstag

**Dienstplan\_Soll**

frei

**AU\_Bescheinigung**

ja

**eAU\_Kasse\_gemeldet**

ja

**Chip\_Dienststelle**

nein

**Tourenlog\_Patientenbesuche**

0

**Entgeltfortzahlung\_EUR**

0.00

**Bemerkung**

kein Dienst-Soll, keine Entgeltfortzahlung

---

**Datum**

20.01.2026

**Wochentag**

Dienstag

**Dienstplan\_Soll**

Fruehdienst

**AU\_Bescheinigung**

nein

**eAU\_Kasse\_gemeldet**

nein

**Chip\_Dienststelle**

ja 06:52

**Tourenlog\_Patientenbesuche**

8

**Entgeltfortzahlung\_EUR**

0.00

**Bemerkung**

regulaerer Dienst, Referenzmuster Anwesenheit

---

**Datum**

21.01.2026

**Wochentag**

Mittwoch

**Dienstplan\_Soll**

Fruehdienst

**AU\_Bescheinigung**

nein

**eAU\_Kasse\_gemeldet**

nein

**Chip\_Dienststelle**

ja 06:57

**Tourenlog\_Patientenbesuche**

8

**Entgeltfortzahlung\_EUR**

0.00

**Bemerkung**

regulaerer Dienst

---

**Datum**

27.01.2026

**Wochentag**

Dienstag

**Dienstplan\_Soll**

Spaetdienst

**AU\_Bescheinigung**

nein

**eAU\_Kasse\_gemeldet**

nein

**Chip\_Dienststelle**

ja 13:33

**Tourenlog\_Patientenbesuche**

7

**Entgeltfortzahlung\_EUR**

0.00

**Bemerkung**

regulaerer Dienst

---

**Datum**

02.02.2026

**Wochentag**

Montag

**Dienstplan\_Soll**

Fruehdienst

**AU\_Bescheinigung**

nein

**eAU\_Kasse\_gemeldet**

nein

**Chip\_Dienststelle**

ja 06:54

**Tourenlog\_Patientenbesuche**

8

**Entgeltfortzahlung\_EUR**

0.00

**Bemerkung**

regulaerer Dienst, Tag vor strittigem Zeitraum

---

**Datum**

03.02.2026

**Wochentag**

Dienstag

**Dienstplan\_Soll**

Fruehdienst

**AU\_Bescheinigung**

ja (Ausdruck ab 03.02.)

**eAU\_Kasse\_gemeldet**

nein

**Chip\_Dienststelle**

ja 06:55

**Tourenlog\_Patientenbesuche**

7

**Entgeltfortzahlung\_EUR**

148.50

**Bemerkung**

WIDERSPRUCH: Ausdruck weist AU aus, eAU fehlt, zugleich Patientenbesuche dokumentiert

---

**Datum**

04.02.2026

**Wochentag**

Mittwoch

**Dienstplan\_Soll**

Fruehdienst

**AU\_Bescheinigung**

ja (Ausdruck ab 03.02.)

**eAU\_Kasse\_gemeldet**

nein

**Chip\_Dienststelle**

ja 06:59

**Tourenlog\_Patientenbesuche**

8

**Entgeltfortzahlung\_EUR**

148.50

**Bemerkung**

WIDERSPRUCH: Ausdruck weist AU aus, eAU fehlt, zugleich Patientenbesuche dokumentiert

---

**Datum**

05.02.2026

**Wochentag**

Donnerstag

**Dienstplan\_Soll**

Fruehdienst

**AU\_Bescheinigung**

ja (Ausdruck ab 03.02.)

**eAU\_Kasse\_gemeldet**

nein

**Chip\_Dienststelle**

ja 07:02

**Tourenlog\_Patientenbesuche**

6

**Entgeltfortzahlung\_EUR**

148.50

**Bemerkung**

WIDERSPRUCH: Ausdruck weist AU aus, eAU fehlt, zugleich Patientenbesuche dokumentiert

---

**Datum**

06.02.2026

**Wochentag**

Freitag

**Dienstplan\_Soll**

Fruehdienst

**AU\_Bescheinigung**

ja

**eAU\_Kasse\_gemeldet**

ja (ab 06.02.)

**Chip\_Dienststelle**

nein

**Tourenlog\_Patientenbesuche**

0

**Entgeltfortzahlung\_EUR**

148.50

**Bemerkung**

Konsultation Praxis Twardon, eAU ab hier gemeldet - unauffaellig

---

**Datum**

07.02.2026

**Wochentag**

Samstag

**Dienstplan\_Soll**

frei

**AU\_Bescheinigung**

ja

**eAU\_Kasse\_gemeldet**

ja

**Chip\_Dienststelle**

nein

**Tourenlog\_Patientenbesuche**

0

**Entgeltfortzahlung\_EUR**

0.00

**Bemerkung**

kein Dienst-Soll, keine Entgeltfortzahlung

---

**Datum**

09.02.2026

**Wochentag**

Montag

**Dienstplan\_Soll**

Fruehdienst

**AU\_Bescheinigung**

ja

**eAU\_Kasse\_gemeldet**

ja

**Chip\_Dienststelle**

nein

**Tourenlog\_Patientenbesuche**

0

**Entgeltfortzahlung\_EUR**

148.50

**Bemerkung**

AU gemeldet, keine Anwesenheit - unauffaellig

---

**Datum**

10.02.2026

**Wochentag**

Dienstag

**Dienstplan\_Soll**

Fruehdienst

**AU\_Bescheinigung**

ja

**eAU\_Kasse\_gemeldet**

ja

**Chip\_Dienststelle**

nein

**Tourenlog\_Patientenbesuche**

0

**Entgeltfortzahlung\_EUR**

148.50

**Bemerkung**

AU gemeldet, keine Anwesenheit - unauffaellig

---

**Datum**

11.02.2026

**Wochentag**

Mittwoch

**Dienstplan\_Soll**

Fruehdienst

**AU\_Bescheinigung**

ja

**eAU\_Kasse\_gemeldet**

ja

**Chip\_Dienststelle**

nein

**Tourenlog\_Patientenbesuche**

0

**Entgeltfortzahlung\_EUR**

148.50

**Bemerkung**

AU gemeldet, keine Anwesenheit - unauffaellig

---

**Datum**

12.02.2026

**Wochentag**

Donnerstag

**Dienstplan\_Soll**

Fruehdienst

**AU\_Bescheinigung**

ja

**eAU\_Kasse\_gemeldet**

ja

**Chip\_Dienststelle**

nein

**Tourenlog\_Patientenbesuche**

0

**Entgeltfortzahlung\_EUR**

148.50

**Bemerkung**

AU gemeldet, keine Anwesenheit - unauffaellig

---

**Datum**

13.02.2026

**Wochentag**

Freitag

**Dienstplan\_Soll**

Fruehdienst

**AU\_Bescheinigung**

ja

**eAU\_Kasse\_gemeldet**

ja

**Chip\_Dienststelle**

nein

**Tourenlog\_Patientenbesuche**

0

**Entgeltfortzahlung\_EUR**

148.50

**Bemerkung**

AU gemeldet, keine Anwesenheit - unauffaellig

---



**04\_beweismittel\_und\_arbeitsauftraege.xlsx****Tabellenblatt: Beweismittel**

| Beweismittel     | Quelle                 | Belastender Kern                 | Entlastender Ansatz                           | Arbeitsauftrag                                                  |
|------------------|------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| eAU-Rückmeldung  | Krankenkasse Bremen    | kein Treffer für Anfangszeitraum | spätere Korrektur möglich                     | Original sichern, Beweiswert prüfen, Anschlussfrage formulieren |
| Praxissoftware   | Dr. Twardon            | Termin erst 06.02.               | Telefonnotiz 03.02. vorhanden                 | Original sichern, Beweiswert prüfen, Anschlussfrage formulieren |
| PDF-Metadaten    | Arbeitgeber-IT         | Bearbeitung Smartphone-App       | Scanoptimierung nicht ausgeschlossen          | Original sichern, Beweiswert prüfen, Anschlussfrage formulieren |
| E-Mail Mandantin | 06.02.2026 18:42 Uhr   | Übersendung an Arbeitgeber       | keine Erklärung zur Bearbeitung               | Original sichern, Beweiswert prüfen, Anschlussfrage formulieren |
| Dienstplan       | Pflegedienst HanseCare | Ausfälle und Lohnfortzahlung     | kein unmittelbarer Vermögensschaden beziffert | Original sichern, Beweiswert prüfen, Anschlussfrage formulieren |

**Tabellenblatt: Verfahrenslinien**

| Linie                          | Nutzen                                      | Risiko                                         | Nächster Schritt                            |
|--------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Einlassungsoption              | kann Strafzumessung und Einstellung fördern | öffnet Angriffsflächen bei unklarer Beweislage | erst nach Akteneinsicht final entscheiden   |
| Beweisantrag                   | zwingt Gericht zu Tatsachenkern             | bei Ausforschung schwach                       | konkret mit Beweistatsache formulieren      |
| Verständigung oder Einstellung | schnelle Erledigung möglich                 | Nebenfolgen und Einziehung beachten            | Auflagenhöhe und Schuldanerkenntnis trennen |
| Schutz- oder Haftfrage         | sofortige praktische Wirkung                | Beweismaß und Fristen streng                   | Beschluss und Aktenlage synchronisieren     |

## 01\_mandatsnotiz\_erstgesprach.docx

---

# Mandatsnotiz Erstgespräch

*Amtsgericht Bremen, Strafrichter Abteilung 95 / Staatsanwaltschaft Bremen, 95 Js 4402/26*

## Mandatsziel

Nadine Kroll, Pflegefachkraft im ambulanten Dienst benötigt eine schnelle, aber belastbare Einordnung der Lage. Der erste Schritt ist kein Rundumschlag, sondern die Sicherung der fristkritischen Punkte, die Trennung der Rollen und die Entscheidung, ob geschwiegen, vorgetragen oder ein Antrag gestellt wird.

## Sofortfragen

- Welche Frist läuft tatsächlich und wodurch wurde sie ausgelöst?
- Welche Originaldaten fehlen noch und wer besitzt sie?
- Welche Einlassung ist bereits aktenkundig oder faktisch erfolgt?
- Welche Nebenfolge droht sofort praktisch zu wirken?

Original-eAU-Abfrage, Telefonnotiz der Praxis und Smartphone-Dateiverlauf sichern; zugleich Einstellung gegen geringe Auflage und arbeitsgerichtliche Schadensbegrenzung prüfen.

## Beteiligte

| <b>Punkt</b>                        | <b>Inhalt</b>                                      |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Beschuldigte oder betroffene Person | Nadine Kroll                                       |
| Mandatsbezug                        | Nadine Kroll, Pflegefachkraft im ambulanten Dienst |
| Gericht                             | Amtsgericht Bremen, Strafrichter Abteilung 95      |
| Staatsanwaltschaft                  | Staatsanwaltschaft Bremen, 95 Js 4402/26           |
| Verteidigung oder Vertretung        | RA Dr. Simon Breuer, Bremen                        |



## Sachverhalt und Chronologie

*Amtsgericht Bremen, Strafrichter Abteilung 95 / Staatsanwaltschaft Bremen, 95 Js 4402/26*

### Arbeitsfassung Sachverhalt

Die Pflegefachkraft Nadine Kroll soll dem Arbeitgeber einen eingescannten Ausdruck einer Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung vorgelegt haben, der eine Krankschreibung ab 03.02.2026 ausweist. Die Krankenkassen-eAU enthielt zunächst nur den Zeitraum ab 06.02.2026. Die Praxis Dr. Twardon bestätigt eine Konsultation am 06.02.2026, bestreitet aber eine rückwirkende Bescheinigung ab 03.02.2026.

Die Mandantin erklärt, sie habe am 03.02. telefonisch in der Praxis angerufen und sei wegen Überfüllung erst am 06.02. gesehen worden. Eine MFA habe ihr gesagt, der Anfang könne rückwirkend korrigiert werden. Der Arbeitgeber vermutet eine nachträgliche Veränderung am PDF, weil Metadaten auf eine Bearbeitung in einer Smartphone-App hinweisen.

Die Akte verbindet Urkundenqualität, Täuschungsvorsatz, Gebrauchmachen, digitale Metadaten und arbeitsrechtliche Nebenfolgen. Besonders wichtig ist, ob der Ausdruck eine zum Beweis im Rechtsverkehr bestimmte Gedankenerklärung der Praxis verkörpert und ob eine berechnigte rückwirkende Feststellung medizinisch dokumentiert ist.

### Zeitachse

| Spalte 1   | Spalte 2                                                         |
|------------|------------------------------------------------------------------|
| 03.02.2026 | Beginn krankheitsbedingte Fehlzeit laut Arbeitgebersausdruck     |
| 05.02.2026 | eAU-Abfrage der Arbeitgeberin ohne Treffer für 03.02. bis 07.02. |
| 06.02.2026 | Übersendung eines eingescannten Praxisformulars per E-Mail       |
| 25.03.2026 | Strafanzeige der Arbeitgeberin                                   |
| 12.06.2026 | Praxissoftware-Auszug wird zur Akte genommen                     |
| 01.08.2026 | arbeitsgerichtlicher Gütetermin parallel                         |

### Noch offene Widersprüche

- Welche Aussage ist unmittelbare Wahrnehmung und welche nur Schlussfolgerung?
- Ist der technische Befund zeitlich eindeutig der behaupteten Handlung zuzuordnen?
- Gibt es alternative, aktenkundige Erklärungen für das belastende Indiz?
- Sind Frist und Zustellung dokumentiert oder nur mündlich mitgeteilt?



## Ermittlungsakte Auszüge und Beweislage

*Amtsgericht Bremen, Strafrichter Abteilung 95 / Staatsanwaltschaft Bremen, 95 Js 4402/26*

### Aktenauszug

Staatsanwaltschaft Bremen, 95 Js 4402/26 führt die Sache derzeit mit Schwerpunkt auf: Urkundenfälschung nach Paragraph 267 StGB; Betrugsprüfung wegen Entgeltfortzahlung; Gebrauchmachen eines veränderten Dokuments.

Die Ermittlungsakte enthält bereits mehrere belastende Indizien, aber bei einzelnen Beweismitteln fehlen Rohdaten, Sicherungsvermerke oder Anschlussvernehmungen.

Für eine gerichtsfeste Bearbeitung müssen Blattstellen, Dateiherkunft und Beweisrichtung nachgetragen werden. Jede spätere Stellungnahme sollte sichtbar machen, was bewiesen ist, was nur behauptet wird und was noch aufgeklärt werden muss.

### Beweismittelübersicht

| <b>Spalte 1</b>  | <b>Spalte 2</b>        | <b>Spalte 3</b>                  | <b>Spalte 4</b>                               |
|------------------|------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
| eAU-Rückmeldung  | Krankenkasse Bremen    | kein Treffer für Anfangszeitraum | spätere Korrektur möglich                     |
| Praxissoftware   | Dr. Twardon            | Termin erst 06.02.               | Telefonnotiz 03.02. vorhanden                 |
| PDF-Metadaten    | Arbeitgeber-IT         | Bearbeitung Smartphone-App       | Scanoptimierung nicht ausgeschlossen          |
| E-Mail Mandantin | 06.02.2026 18:42 Uhr   | Übersendung an Arbeitgeber       | keine Erklärung zur Bearbeitung               |
| Dienstplan       | Pflegedienst HanseCare | Ausfälle und Lohnfortzahlung     | kein unmittelbarer Vermögensschaden beziffert |

### Normanker

- Paragraph 267 StGB
- Paragraph 263 StGB
- Paragraph 153 StPO
- Paragraph 153a StPO
- Paragraph 147 StPO





## **Rechtliche Arbeitsnotiz**

*Amtsgericht Bremen, Strafrichter Abteilung 95 / Staatsanwaltschaft Bremen, 95 Js 4402/26*

### **Rechtlicher Einstieg**

Die Prüfung beginnt mit der Verfahrensrolle und dem konkreten Arbeitsprodukt: Haft, Einstellung, Schutzantrag, Anklageprüfung, Hauptverhandlung oder Rechtsmittel.

Danach werden Tatbestandsmerkmale, subjektiver Tatbestand und Beweisbarkeit getrennt. Eine plausible Verteidigungslinie ersetzt keinen Beweiswertvergleich; eine plausible Anklagehypothese ersetzt keine Lückenanalyse.

- Normanker: Paragraph 267 StGB, Paragraph 263 StGB, Paragraph 153 StPO, Paragraph 153a StPO, Paragraph 147 StPO.

### **Arbeitsmatrix**

- Tatbestandsmerkmal: Welche konkrete Tatsache trägt es?
- Beweismittel: Ist es original, vollständig, verwertbar und in sich konstant?
- Gegenposition: Welches alternative Geschehen ist aktenkundig und nicht nur spekulativ?
- Risiko: Welche Nebenfolge droht unabhängig vom Ausgang der Hauptsache?
- Output: konkreter Antrag oder konkreter Entwurf, keine bloße Rechtsmeinung.

### **Nächster Schritt**

Original-eAU-Abfrage, Telefonnotiz der Praxis und Smartphone-Dateiverlauf sichern; zugleich Einstellung gegen geringe Auflage und arbeitsgerichtliche Schadensbegrenzung prüfen.



## Entwurf nächster Verfahrensschritt

*Amtsgericht Bremen, Strafrichter Abteilung 95 / Staatsanwaltschaft Bremen, 95 Js 4402/26*

### Entwurfsziel

Original-eAU-Abfrage, Telefonnotiz der Praxis und Smartphone-Dateiverlauf sichern; zugleich Einstellung gegen geringe Auflage und arbeitsgerichtliche Schadensbegrenzung prüfen.

### Textbaustein

In der Sache Staatsanwaltschaft Bremen, 95 Js 4402/26 beantragen wir zunächst, die nachfolgend bezeichneten Unterlagen vollständig und in Originalqualität zur Akte zu nehmen beziehungsweise der Verteidigung zugänglich zu machen.

Die bisherige Aktenlage lässt eine abschließende Stellungnahme noch nicht zu, weil zentrale Beweismittel entweder nur zusammengefasst wiedergegeben oder technisch nicht nachvollziehbar dokumentiert sind.

Sobald die Nachlieferungen vorliegen, wird eine geordnete Stellungnahme nach Tatsachenkern, Beweiswert, rechtlicher Einordnung und Verfahrensziel eingereicht.

### Konkrete Anträge und Bitten

- Übersendung aller digitalen Originaldateien mit Metadaten und Sicherungsvermerken.
- Mitteilung sämtlicher Zustelldaten, Ladungsdaten und noch offener Fristen.
- Benennung ausstehender Gutachten und geplanter Vernehmungen.
- Gelegenheit zur ergänzenden Stellungnahme nach vollständiger Akteneinsicht.

### Taktischer Hinweis

Der Entwurf ist bewusst kurz gehalten. Er sichert den nächsten Schritt, ohne eine Sachversion festzuschreiben, die später nach Akteneinsicht korrigiert werden müsste.



Zeugenvernehmung Sabine Hövels (15. Juni 2026)

Polizei Bremen

Kriminalpolizeiinspektion, Kommissariat 33 (Wirtschaftsdelikte)

Am Wall 195, 28195 Bremen | Telefon: 0421 362-0

Tgb.-Nr.: BR/0044021/2026 | Js-Az.: 95 Js 4402/26 StA Bremen

Bl. 88-92 d. A.

Vernehmungsprotokoll (Zeugin)

Ort, Zeit: Polizei Bremen, Dienstzimmer 214, 15. Juni 2026, 10:00 bis 11:15 Uhr

Vernehmende: KOK Rehder

Zeugin: Sabine Hövels, geboren am 04.09.1974 in Delmenhorst, Pflegedienstleitung der Pflegedienst Weserblick GmbH, dienstlich erreichbar über den Sitz des Arbeitgebers; mit der Beschuldigten weder verwandt noch verschwägert

Die Zeugin wurde über den Gegenstand der Vernehmung sowie über ihre Rechte und Pflichten belehrt, insbesondere über die Wahrheitspflicht und das Auskunftsverweigerungsrecht nach § 55 StPO. Sie erklärte, aussagen zu wollen.

Die Zeugin gab an:

"Ich leite seit 2019 den ambulanten Bereich unseres Dienstes. Frau Kroll ist bei uns als examinierte Pflegefachkraft beschäftigt und fährt überwiegend die Touren Ost und Süd. Jede Pflegekraft meldet sich mit einer persönlichen Chip-Kennung an, und jeder einzelne Patientenbesuch wird über diese Kennung in unserer Tourensoftware mit Uhrzeit erfasst. Zusätzlich buchen sich alle an der Dienststelle über einen Transponder ein. Beide Systeme laufen unabhängig voneinander.

Aufgefallen ist die Sache zuerst der Lohnbuchhaltung. Für den 03. bis 05. Februar 2026 lag uns ein Ausdruck vor, der eine Krankschreibung ab dem 03.02. auswies, während die elektronische Meldung der Kasse erst ab dem 06.02. kam. Als wir daraufhin die Tourendokumentation geprüft haben, hat sich gezeigt, dass Frau Kroll genau an diesen Tagen, also am 03., 04. und 05.02., morgens mit ihrer Chip-Kennung angemeldet war und vollständige Touren abgearbeitet hat. Am 03.02. waren es sieben Besuche, am 04.02. acht und am 05.02. sechs.

Wir haben daraufhin rückwärts geprüft. Dasselbe Muster gab es schon im Januar, am 15. und 16.01.2026. Auch da lag eine Krankschreibung vor, und trotzdem sind unter ihrer Kennung Patientenbesuche dokumentiert, am 15.01. sieben und am 16.01. sechs. An allen fünf Tagen ist Entgeltfortzahlung an sie ausgezahlt worden, obwohl sie tatsächlich im Dienst war.

Für mich ist der Widerspruch eindeutig: An einem Tag, an dem jemand krankgeschrieben ist und Lohnfortzahlung bekommt, kann nicht gleichzeitig eine vollständige Tour unter seiner persönlichen Kennung gefahren worden sein. Die Chip-Kennung ist personengebunden, eine Vertretung hätte sich mit der eigenen Kennung angemeldet.

Den fraglichen Ausdruck hat Frau Kroll uns am 06.02. per E-Mail geschickt. Die Praxis Dr. Twardon hat uns später schriftlich mitgeteilt, dass sie eine Bescheinigung ab dem 03.02. nie ausgestellt hat und dass der Ausdruck nicht so aussieht, wie er aus deren System kommt."

Auf Vorhalt der Tabelle zum Abgleich von Krankschreibung, Dienstplan und Anwesenheit (Bl. 84 d. A.): "Ja, das ist die Auswertung aus unseren beiden Systemen. Die Zeiten und die Zahl der Besuche stimmen mit unseren Rohdaten überein. Die fünf markierten Tage sind die, an denen beides zugleich vorliegt, also Krankschreibung und dokumentierte Arbeit."

Das Protokoll wurde der Zeugin vorgelesen, von ihr genehmigt und unterschrieben.

gez. Sabine Hövels (Zeugin)

gez. Rehder, KOK (Vernehmender)

## 09\_originalanlage\_behoerdenvermerk.pdf

---

# Auszug Praxissoftware Dr. Twardon

Staatsanwaltschaft Bremen, 95 Js 4402/26

Patientin Nadine Kroll, Karteikarte 03.02.2026 bis 06.02.2026.

03.02.2026 08:17 Uhr Telefonnotiz: Patientin meldet Fieber, Husten, bittet um Termin. Rückruf MFA: Vorstellung Freitag 06.02.2026, bei Verschlechterung Notdienst.

06.02.2026 11:42 Uhr Untersuchung: akuter Atemwegsinfekt, arbeitsunfähig bis 10.02.2026. Rückwirkungsfeld im Ausdruck unklar; eAU elektronisch ab 06.02.2026 übermittelt.

Praxisleitung weist auf spätere Korrekturmöglichkeit hin, findet aber keinen signierten Ausdruck mit Beginn 03.02.2026 im Systemarchiv.

| Feld             | Eintrag                                                                                |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Bearbeiter       | Staatsanwaltschaft Bremen                                                              |
| Bezug            | Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung im Pflegedienst Bremen                                |
| Nächster Schritt | Original-eAU-Abfrage, Telefonnotiz der Praxis und Smartphone-Dateiverlauf sichern; zug |